

Městský úřad Kadaň

Mírové náměstí 1

432 01 Kadaň

V Lounech dne 14. května 2024

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel:

Vážení,

obracím se na Vás s žádostí o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), a to jako na povinnou osobu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 InfZ.

Dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informací týkajících se aktuálního územního řízení a stavebního řízení ve smyslu ustanovení § 84 a násl. a ustanovení § 108 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s realizovaným záměrem stavebníka **GLOB Klínovec, s.r.o.**, IČO: 083 65 628 (dále jen „**Stavebník**“), na pozemcích parc. č. 396/45 a 396/46 v katastrálním území Loučná pod Klínovcem, obec Loučná pod Klínovcem (dále jen „**Pozemky**“), ve kterých je Městský úřad Kadaň, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče (dále jen „**Úřad**“). Úřad je věcně i místně příslušným pro vydání stanoviska souladu záměru Stavebníka na Pozemcích s územně plánovací dokumentací. Zejména si v této věci dovoluji požádat o poskytnutí následujících informací:

- a) zda bylo k záměru Stavebníka na Pozemcích ze strany Úřadu ve prospěch Stavebníka vydáno jakékoliv stanovisko či rozhodnutí;
- b) pokud ano, pak si dovoluji požádat o zaslání kompletního spisu vedeného Úřadem k danému stavebnímu záměru Stavebníka na Pozemcích, zejména stanoviska či rozhodnutí Úřadu k takovému stavebnímu záměru.

S ohledem na předmět informací prohlašuji, že jsem srozuměn s tím, že požadované informace budou poskytnuty anonymizované, a to s ohledem na ochranu osobních údajů stavebníků.

Kopie požadovaných dokumentů je možné poskytnout v elektronické formě prostřednictvím e-mailu na adresu: . případně na nosiči dat. Pokud budou kopie požadovaných dokumentů poskytnuty v listinné podobě či na nosiči dat, lze dokumenty zaslat na mou korespondenční adresu

Předem děkuji za poskytnutí výše specifikovaných informací ve lhůtě dle zákona č. 106/1999 Sb., tj. do 15 dnů ode dne přijetí žádosti.

Městský úřad Kadaň

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

SPIS. ZN.: RR/268/2024/Ka
Č.J.: MUKK/24751/2024
VYŘIZUJE: Ing. Lenka Kášová
TEL.: 474 319 547, 722 952 611
E-MAIL: lenka.kasova@mesto-kadan.cz
DATUM: 23.05.2024

Mgr. V [REDACTED] V [REDACTED]
[REDACTED]

Poskytnutí informace – závazné stanovisko ve věci záměru na pozemku p.č. 396/45, 396/46 k.ú. Loučná pod Klínovcem

Městský úřad Kadaň, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "SZ") v souladu s ustanovením §334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, kterou dne 15.5.2024 podal:

Mgr. V [REDACTED] V [REDACTED], nar. [REDACTED]

ve věci:

„Realizace záměru na pozemku parc. č. 396/45, 396/46 v katastrálním území Loučná pod Klínovcem“

s d ě l u j e,

tyto informace:

- a) *zda bylo k záměru stavebníka (GLOB Klínovec, s.r.o. – dále jen "stavebník") na pozemcích p.č. 396/45, 396/46 k.ú. Loučná pod Klínovcem (dále jen „pozemky“) ze strany úřadu (Městský úřad Kadaň, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče – dále jen „úřad“) ve prospěch stavebníka vydáno jakékoliv stanovisko či rozhodnutí – na žádost o závazné stanovisko k záměru na uvedených pozemcích byla vydána výzva k odstranění vad žádosti pod č.j. MUKK/40396/2022 ze dne 7.9.2022 a dále bylo na záměr vydáno závazné stanovisko souhlasné a bez podmínek pod č.j. MUKK/49347/2022 ze dne 2.11.2022.*
- b) *pokud ano, pak si dovoluji požádat o zaslání kompletního spisu vedeného úřadem k danému stavebnímu záměru stavebníka na pozemcích, zejména stanoviska či rozhodnutí úřadu k takovému stavebnímu záměru - byla poskytnuta kopie spisu (spisová značka RR/36764/2022/Un) vedeného ve věci záměru na uvedených pozemcích včetně kopie vydané výzvy k odstranění vad žádosti a kopie vydaného závazného stanoviska souhlasného a bez podmínek s ověřenými částmi projektové dokumentace k záměru.*

Příloha : kopie spisu vedeného pod spisovou zn.: RR/36764/2022/Un včetně ověřených částí projektové dokumentace k záměru

Upozornění:

Ke dni 1. 1. 2024 nabyl účinnosti nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Podle jeho zvláštního ustanovení § 334a se ve věcech týkajících se územního plánování v přechodném období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 postupuje podle dosavadních právních předpisů (s výjimkami zde uvedenými). V uvedeném období tedy orgány územního plánování postupují podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2023 (dále jen „SZ“), včetně jeho prováděcích předpisů a podle právních předpisů s tímto zákonem souvisejících, ve znění účinném do 31. 12. 2023

Ing. Lenka Kášová
vedoucí odboru

Obdrží:

Mgr. V [REDACTED] V [REDACTED]
trvalý pobyt: [REDACTED]

Kopie spisu vedeného pod sp.zn.: RR/36764/2022/Un včetně ověřených částí projektové dokumentace k záměru je k dispozici na MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, kancelář tajemníka úřadu č. kanceláře 1, 432 01 Kadaň